

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν. 5053/2023 & Άρθρο 70 ΠΔ 80/2022)

Στο Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ σήμερα, την , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Αφ' ενός

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΟΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», που εδρεύει στο Δ.Δ. **ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ**, (οδός **ΛΑΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ**, αρ. **63**), με ΑΦΜ **800512277** (ΔΟΥ **ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΗΤΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΛΕΩΝΙΔ, ΜΕΓΑΛΟΠ, ΠΑΡ.ΑΣΤΡ)**), η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον/την **ΠΟΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ**, κάτοχο του **ΔΑΤ** με αριθμό **ΑΙ533222**, ΑΦΜ **113526390** τηλ. 2421056825 eMail: tglab.wps@gmail.com, η οποία θα αποκαλείται εφεξής για λόγους συντομίας «η εταιρεία», και

Αφ' ετέρου

Ο , του, κάτοικος Δ.Δ. (οδός αρ.), κάτοχος του με αριθμό, ΑΦΜ τηλ. eMail:, που θα αποκαλείται εφεξής για λόγους συντομίας «.....»

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. **ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Ο, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας με καθεστώς και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. **ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:**

2.1. Ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης: Ο θα παρέχει τις υπηρεσίες του απασχολούμενος (....) ημέρες την εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κλαδικής εθνικής ή τοπικής ΣΣΕ. undefined

2.2. Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης: Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής του θα ανέρχονται σε (....), σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ και ΠΔ 80/2022 άρθρο 180.

2.3. Ώρες ημερήσιας απασχόλησης: Οι ώρες ημερήσιας απασχόλησής του θα ανέρχονται σε οκτώ (8), επί πενθημέρου ή στις έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6:40) επί εξαήμερου undefined κατά περίπτωση, σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ και ΠΔ 80/2022 άρθρα 181 και 182.

2.4. Σύστημα Βαρδιών: Βάσει του κατατεθειμένου προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2874/1990, Ν. 3385/2005, Ν. 3518/2006 άρθρο 68 της ΕΓΣΣΕ 1975, των Ν. 1892/1990, 2639/1998, 1957/1991, της υπ' αριθμ. 25/183 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 175 του ΠΔ 80/2022 και την τυχόν σε ισχύ κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

2.5. Εργασία 6^{ης} ημέρας: undefined

2.6. Συνεχές ή σε διακεκομμένο: Ρητά συμφωνείται ότι το ωράριο του καθορίζεται κατά την κρίση και ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σε συνεχές ή σε διακεκομμένο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 175 του ΠΔ 80/2022 και την τυχόν σε ισχύ κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

Ειδικά στην περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 80/2022 άρθρο 165 παρ. 3 η διακοπή είναι τουλάχιστον τριών (3) ωρών για μεσημβρινή ανάπαυση, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μετατρέπει το ωράριο και **χωρίς** η αλλαγή αυτή να θεωρείται ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

2.7. **Διάλειμμα - Ευέλικτη προσέλευση**

2.7.1. Ρητά, σε εφαρμογή του ΠΔ 80/2022 άρθρο 165 παρ 1, καθορίζεται ότι η **διάρκεια του διαλλείματος** σε **τριάντα (30)** λεπτά και **ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ** undefinedundefined

2.7.2. Ο χρόνος **ευέλικτης προσέλευσης** ορίζεται σε **0** λεπτά

2.8. Ρητά συμφωνείται, ότι ανάλογα με τον φόρτο εργασίας η εταιρεία δύναται να ζητήσει διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα πλαίσια της κλαδικής ΣΣΕ ή/και στα πλαίσια του άρθρου 55 του ν. 4808/2021, παρ 2 άρθρου 182 ΠΔ 80/2022 και άρθρου 192 ΠΔ 80/2022.

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

3.1. Ως τόπος παροχής της εργασίας του συμφωνείται την ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΛΑΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 63, ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ καθώς και κάθε άλλη περιοχή εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η εταιρεία διατηρεί ή θα διατηρεί στο μέλλον εγκαταστάσεις. undefined

undefined

3.2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές της ανάγκες να μεταθέτει τον στα οπουδήποτε στην χώρα ευρισκόμενα υποκαταστήματά ή άλλους τόπους δραστηριότητας της ή συμφερόντων της, χωρίς επιπλέον αμοιβή-αποζημίωση του και χωρίς η μετάθεση αυτή να θεωρείται ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

3.3. Η επί μακρό χρονικό διάστημα απασχόληση του σε συγκεκριμένο τόπο, δεν συνεπάγεται την στέρηση του δικαιώματος της εταιρείας για αλλαγή του τόπου αυτού, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών.

3.4. Για τις μετακινήσεις του από την εκάστοτε εργασιακή του έδρα προς την έδρα της εταιρείας, τα υποκαταστήματα, ή άλλους τόπους δραστηριότητας ή συμφερόντων της εταιρείας, θα καταβάλλονται σ' αυτόν ό,τι οι σχετικοί κανονισμοί της εταιρείας ή άλλες αποφάσεις της διοικήσεως αυτής προβλέπουν που δεν μπορούν, πάντως, να υπολείπονται από τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 2109/46 Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4.1. Ο θα απασχολείται ως με αντικείμενο

4.2. Ο θα έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη που του ανατίθεται από τον εταιρεία, συναφή με τα προαναφερόμενα καθήκοντά του.

4.3. Ρητά συμφωνείται ότι ο εργαζόμενος θα εκτελεί και καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, στα πλαίσια εύρυθμης λειτουργίας σε περιόδους που δεν υπάρχει πληρότητα της μονάδας.

5. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται δοκιμαστική περίοδος έως έξι (6) μήνες, για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου και έως το ¼ του χρόνου της σύμβασης ορισμένου χρόνου, όπως ρυθμίζει το άρθρο 1Α του Π.Δ. 80/2022.

Η χρονική αυτή διάρκεια, που αρχίζει από την πιο πάνω (), πρώτη ημέρα εργασίας του, θα λήγει με την συμπλήρωση έξι (6) μηνών, ή του ¼ του χρόνου ισχύος της σύμβασης για αορίστου και ορισμένου χρόνου αντίστοιχα και συγκεκριμένα την .

6. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

6.1. Ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης, από τον, εργασίας συμφωνείται το μικτό ποσό των 0 () ευρώ μηνιαίως. Το μικτό ποσό αυτό καθορίζεται αφού ελήφθησαν υπόψη η προϋπηρεσία του και η οικογενειακή του κατάσταση και εκπαίδευση.

6.2. Επιμίσθιο - Καταλογισμός (συμψηφισμός)

Επιμίσθιο ορίζεται η διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών σε περίπτωση που οι συμφωνημένες και καταβαλλόμενες αποδοχές (6.1) είναι υπέρτερες (ανώτερες) των νομίμων.

Συμφωνείται ότι θα καταλογίζονται (συμψηφίζονται) όλα τα επιδόματα που τυχόν δικαιούται ο (ενδεικτικά τα επιδόματα γάμου και τριετιών), καθώς και τα ποσά επιδομάτων που ενδέχεται να θεσπιστούν μελλοντικώς ή τα ποσά επιδομάτων, που ο, τυχόν θα δικαιούται στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των επιδομάτων γάμου και τέκνων), που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από υποχρεωτικές διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α., διατάξεις νόμων, υπουργικών αποφάσεων κλπ.

6.3. Οι μικτές αποδοχές του (υπό 6.1) θα υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.

6.4. Οι προσαυξήσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες αργίες και κατά τη νύχτα καθορίζονται από το Β.Δ.748/1966, το Ν.3755/1977, το Ν.Δ.147/1973, ΠΔ 80/2022 άρθρο 209 και την υπ' αριθ. 25825/1951 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και την σε ισχύ κλαδική εθνική ή/και τοπική ΣΣΕ.

6.5. Η υπερεργασιακή απασχόληση λαμβάνει χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και αμείβεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74, του Ν.3863/2010, άρθρο 184 ΠΔ 80/2022 και δύναται να γίνει καταλογισμός (συμψηφισμός) με το επιμίσθιο της 6.2.

6.6. Η υπερωριακή απασχόληση λαμβάνει χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και αμείβεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74, του Ν.3863/2010 και άρθρο 184 ΠΔ 80/2022.

6.7. Κάθε εργασία παρεμφερής με την άνω κύρια απασχόληση του ή και εν γένει κάθε απασχόλησή του σε εργασία εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου απασχόλησης του που κατατείνει στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας στο πλαίσιο των αναγκών αυτής, όπως αυτή εξειδικεύεται εκάστοτε από τους εντεταλμένους της εταιρείας, δεν θεωρείται πρόσθετη εργασία και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται γι' αυτήν περαιτέρω αμοιβή για πρόσθετη εργασία, αλλά η αμοιβή του για την εργασία αυτή περιλαμβάνεται στον συμφωνηθέντα στην παρούσα μισθό του (τακτικές αποδοχές).

6.8. Οι μηνιαίες αποδοχές του θα καταβάλλονται εντός την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα από το πέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός. Σε περίπτωση που αυτή η ημέρα είναι αργία, οι μηνιαίες αποδοχές θα καταβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑ

7.1. Στον είναι δυνατόν να χορηγούνται, εις χρήμα ή/και εις είδος, παροχές πέραν των ανωτέρω (υπό 6) καθοριζόμενων αποδοχών του (όπως π.χ. κάρτα σίτισης, διαμονή, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μπόνους, επίδομα παραγωγικότητας, συμμετοχή σε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.α), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική πολιτική της εταιρείας.

Ακόμα η τυχόν παροχή της χρήσης κινητών τηλεφώνων καθώς και της χρήσης αυτοκινήτων εκ μέρους του προσωπικού της εταιρείας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και δεν αποτελεί αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας. Ο, θα είναι υπεύθυνος για όλα τα είδη που ανήκουν στην εταιρεία και τα οποία χρησιμοποιεί κατά την εργασία του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα επιστρέψει κατά τη διακοπή της εργασίας του για οποιοδήποτε λόγο.

7.2. Ο εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς τού δικαιώματος μονομερούς ανάκλησης των παροχών αυτών, σε χρήμα ή είδος ή επιδόματος που έχουν χορηγηθεί υπό την αίρεση της άρσης χορήγησης του κατά την κρίση της εταιρείας.

Ειδικότερα επιφυλάσσεται τού δικαιώματος να περικόπτει μερικώς ή ολικώς τις παροχές αυτές καθώς και να τροποποιεί τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω παροχές δεν έχουν μισθολογικό χαρακτήρα (δεν θεωρούνται μισθός) και η περικοπή τους δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του Τυχόν δε συνυπολογισμός τους, άπαξ ή κατ' επανάληψη, σε δώρα Χριστουγέννων ή Πάσχα ή στο επίδομα αδείας δεν αναιρεί αυτόν τους τον χαρακτήρα.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

8.1. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την ημερομηνία λήξης και ιδίως με καταγγελία της, από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, undefined undefined

8.2. Καταγγελία της σύμβασης από την εταιρεία

Για την εταιρεία, υφίσταται υποχρέωση έγγραφης καταγγελίας εκ μέρους της:

i) με προθεσμίες προειδοποίησης όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στα άρθρα 314, 321, 322 και άρθρο 670 ΑΚ, άρθρο 1 Ν. 2112/1920, άρθρο 65 Ν. 4808/2021, αντίστοιχα, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν.

ii) Ειδικότερα συμφωνείται:

α) Κατά την διάρκεια έως τριών (3) πρώτων μηνών της εργασιακής σχέσης, σε συνδυασμό με τον όρο περί δοκιμαστικής περιόδου και το άρθρο 70Α του ΚΑΕΔ (ΠΔ 80/2022) για τους εποχικούς εργαζόμενους, αυτή δύναται να λυθεί χωρίς αποζημίωση, εκ μέρους του καταγγέλλοντος, με την προϋπόθεση έγγραφης προειδοποίησης ενός (1) μηνός είτε εκ μέρους της εταιρείας είτε εκ μέρους του

β) μετά την συμπλήρωση έξη (6) μηνών της εργασιακής σχέσης, σε συνδυασμό με τον όρο περί δοκιμαστικής περιόδου και το άρθρο 70Α του ΚΑΕΔ (ΠΔ 80/2022) και τα πιο πάνω i) του παρόντος όρου 8, για τους εργαζόμενους συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεγαλύτερης διάρκειας μέχρι 3 έτη, αυτή δύναται να λυθεί χωρίς αποζημίωση, εκ μέρους του καταγγέλλοντος, με την προϋπόθεση έγγραφης προειδοποίησης τριών (3) μηνών είτε εκ μέρους της εταιρείας είτε εκ μέρους του

iii) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης ορισμένου χρόνου έχει εφαρμογή το άρθρο 40 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.

iv) Ύψος αποζημίωσης όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στα άρθρα 316, 317, 323, 324, 325, 326, 327 και άρθρα 673, 674 ΑΚ, άρθρα 3 & 4 Ν. 2112/1920, άρθρο 8 Ν. 3198/1955 & άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2112/1920, άρθρο 74 παρ. 3 Ν. 3863/2010 άρθρο 5 παρ 1,2 Ν. 3198/1955 & άρθρο 64 παρ 3 Ν. 4808/2021, αντίστοιχα, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν.

v) Ύπαρξη σπουδαίου λόγου όπως ορίζει το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) στο άρθρο 315 και άρθρο 672 ΑΚ όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν

Ως λόγος καταγγελίας της παρούσας θεωρείται και συμφωνείται η αδικαιολόγητη απουσία του από την εργασία του κατά τις διατάξεις των άρθρων 657,658 ΑΚ., η και οποιοσδήποτε άλλος συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εξ υπαιτιότητας του

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και άνευ υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης στον για σπουδαίο λόγο, πέραν των προβλεπόμενων εκ της εργατικής νομοθεσίας περιπτώσεων και όταν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) καθυστέρηση προσέλευσης του στον εταιρεία ή απουσία του ή μη εκπλήρωση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 2 της παρούσης

β) αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο

γ) προφανής ανεπάρκεια του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του

δ) απρεπής και υβριστική συμπεριφορά προς την διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό ή τους πελάτες της εταιρείας.

ε) απειλούμενη οικονομική καταστροφή της εταιρείας.

στ) αντισυμβατική δόλια συμπεριφορά του, πρόκληση ζημίας στην εταιρεία ή παράβαση μιας εκ των υποχρεώσεων του που αναφέρονται στους όρους της παρούσας συμβάσεως.

ζ) κατά σύστημα ή/και με σόλιο τροπο καταστρατήγηση του συστήματος της ψηφιακής κάρτας.

Στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης για σπουδαίο λόγο η εταιρεία δικαιούται να προτείνει σε συμφωνισμό με την τυχόν νόμιμη αποζημίωση του κάθε αξίωση που διατηρεί σε βάρος του για οποιονδήποτε λόγο, ως ενδεικτικώς λόγω της ελαττωματικής εργασίας του, της παράβασης της υποχρέωσης πίστης κλπ

8.3. Καταγγελία της σύμβασης από τον

Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του υπάρχει υποχρέωση προειδοποίησης όπως νόμος ορίζει το άρθρο 337 του ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) και άρθρο 4 Ν. 2112/1920 όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν και σε κάθε περίπτωση προ τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Εάν ο δεν τηρήσει την εκάστοτε νόμιμη προθεσμία και ανεξαρτήτως τυχόν άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας, οφείλει να καταβάλει στην εταιρεία αποζημίωση ίση με τις αποδοχές που θα έπαιρνε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, της εταιρείας δικαιούμενης ν' αξιώσει και κάθε επιπλέον ζημία που τυχόν υποστεί συνεπεία της ως άνω συμπεριφοράς του

8.4. Για την λήξη της σύμβασης έχουν εφαρμογή τα άρθρα 313 & 320 του το ΠΔ 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) και άρθρο 669 ΑΚ και άρθρο 3 Ν. 2112/1920 όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν

8.5. Αποζημίωση απόλυσης

Η αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκ μέρους της εταιρείας καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω 8.1. - 8.4 ή η αυξημένη αποζημίωση βάσει ΣΣΕ ή Κανονισμού Εργασίας ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

8.6 Σε κάθε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας, ο οφείλει να επιστρέψει στην εταιρεία αμέσως ό,τι έχει στην κατοχή του (όπως, ενδεικτικώς, πάσης φύσεως εξοπλισμό που του παραχωρήθηκε, έντυπο υλικό κλπ.).

9. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ:

9.1. Άδεια διάρκεια - τρόπος και χρόνος χορήγησης

Για τη διάρκεια της αδείας, τη χορήγησή της, τις αποδοχές αυτής καθώς και του επιδόματος αδείας, θα εφαρμόζονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΑΝ 539/1945, Ν.1346/83, όπως ισχύουν καθώς από τον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου ΠΔ 80/2022 άρθρο 168 και άρθρο 7 ΠΔ 88/1999 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α άρθρα 210 έως και 216 και άρθρα 1, 2, 3, 4 & 5 του ΑΝ 539/1945 & άρθρο 8 Ν. 549/1977 - άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 1976), όπως ισχύουν και η τυχόν ισχύουσα κλαδική ή τοπική ΣΣΕ.

Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο εντός του ημερολογιακού έτους, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του τμήματός του, τους λοιπούς συναδέλφους του στο αυτό τμήμα και τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή και της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εταιρείας.

9.2. Λοιπές άδειες

Για κάθε άδεια που ορίζεται από την νομοθεσία ήτοι ν. 4808/2021 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ άρθρα 24 έως και 45, 50 και 51, ΠΔ 80/2022 άρθρα 217 έως και 237, 243 έως και 245 και άρθρο 62 Ν. 4808/2021 ή απουσία για προσωπικούς λόγους, ο οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην εταιρεία μέσω του υπεύθυνου προϊστάμενου του και θα κάνει χρήση αυτής μόνο αν έχει εγκριθεί και να προσκομίσει εγκαίρως τα αναγκαία για την επιβεβαίωση της αιτίας δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών (άρθρο 62 ν. 4808/2021 και άρθρο 245 ΠΔ 80/2022) οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην εταιρεία δεόντως αιτιολογημένη και να επέλθει συμφωνία με την εταιρεία για διάρκεια και λοιπούς όρους. Η συμφωνία για άδεια άνευ αποδοχών αναρτάται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ μισθωτών.

9.3. Ασθένεια ή κώλυμα του Εργαζομένου

Σε περίπτωση ασθένειας ή κωλύματος για παροχή εργασίας, ο να ειδοποιεί αμέσως την εταιρεία γι' αυτό, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο κατά την επιστροφή του στην εργασία του, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία του κωλύματος

Σε περίπτωση δηλώσεως κωλύματος εργασίας λόγω ασθένειας, ο υποχρεούται να προσκομίζει πιστοποιητικό γιατρών του ΕΣΥ ή του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άλλου κωλύματος, υποχρεούται να προσκομίσει στην εταιρεία, τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά.

9.4. Αδικαιολόγητη απουσία

Αδικαιολόγητη απουσία του από την εργασία του συνεπάγεται τη μη καταβολή σε αυτόν των αποδοχών που αναλογούν στον χρόνο απουσίας του, παρέχει δε το δικαίωμα στην εταιρεία να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εργασίας.

10. ΑΡΓΙΕΣ:

10.1. Κυριακές - Αργίες

Η εταιρεία δεν εργάζεται κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την νομοθεσία ν. 4808/2021 άρθρο 60 & ΠΔ 80/2022 άρθρα 193 έως και 202, 209 και η τυχόν ισχύουσα κλαδική εθνική ή τοπική ΣΣΕ.

10.2. Κατ' έθιμον αργίες

Η εταιρεία παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές, ο που αμείβεται με ημερομίσθιο, δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από εφαρμοστέα δεσμευτική ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο, ενώ ο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό θα λάβει κανονικά το μισθό του χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή, και θα συμψηφιστεί με την ετήσια άδεια.

11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Εφαρμόζεται ο Κατώτατος Μισθός του άρθρου 103 ν. 4172/2013 & άρθρο 134 ΠΔ 80/2022, όπως ισχύει ως προς τα μισθολογικά και ως προς τα θεσμικά η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), μέχρι την σύναψη και επέκταση ισχύος κλαδικής ΣΣΕ, η οποία τίθεται αμελλητί σε ισχύ.

12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ:

12.1. Ο αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευμένου ρητά σ' αυτόν να ανακοινώσει ή παραχωρήσει οποτεδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, είτε μετά τη λήξη αυτής, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, ή επαγγελματικό μυστικό της εταιρείας ή πελάτου της εταιρείας, (π.χ πολιτικές, στρατηγικές, μεθόδους, εκπαιδευτικό υλικό, κ.λ.π.) και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κλπ) έλαβε γνώση, ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή επαγγελματικά μυστικά για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου..

12.2. Ακόμα συμφωνούνται τα εξής:

12.2.1. Απαγορεύεται ρητά στον να διατηρεί προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρει εκτός των γραφείων της εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία, υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφος άδεια της εταιρείας.

12.2.2. Ο συνομολογεί και αναγνωρίζει με το παρόν ότι όλες οι σημειώσεις, φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας ή/και των πελατών αυτής και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αποτελούν περιουσία της εταιρείας και κατά συνέπεια υποχρεούται να τα παραδώσει στην εταιρεία κατά τη λήξη της απασχολήσεώς του ή οποτεδήποτε του ζητηθούν.

12.3. Σε περίπτωση που ο παραβεί οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, η εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας, ως και εύλογη αποζημίωση.

12.4. Τα μέρη συναποδέχονται και συνομολογούν με το παρόν ότι οι ως άνω περιορισμοί της παρ 12, είναι δίκαιοι και εύλογοι.

12.5. Σε περίπτωση δε που κάποια από τις περιεχόμενες στην παράγραφο 12 συμφωνίες ή κάποιο τμήμα συμφωνίας θεωρηθεί στη συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ:

13.1. Η εταιρεία ενημερώνει τον ότι θα τηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται δεδομένα του (όπως π.χ στοιχεία επικοινωνίας, θέση εργασίας και προϋπηρεσία, στοιχεία αμοιβών και επιδομάτων, εργασιακής απόδοσης, υγείας, οικογενειακής κατάστασης, κλπ.), με σκοπό την εκπλήρωση και λειτουργία της εργασιακής τους σχέσης και γενικότερα την καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πληρωμή μισθών και επιδομάτων, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση, η συμμόρφωση προς νομικές της υποχρεώσεις, κλπ., σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ε.Ε 279/2016 (GDPR) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης.

13.2. Εφόσον καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για άλλον σκοπό, ή επεξεργασία ειδικών (ευαίσθητων) προσωπικών δεδομένων, συμφωνείται ότι θα ζητηθεί ρητή συγκατάθεση του υποκείμενου,, από την υπόχρεο εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις ως άνω περιπτώσεις στον ως άνω Κανονισμό της ΕΕ και τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

13.3. Επίσης, ο ενημερώθηκε ότι ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του χορηγήθηκαν από την εταιρεία προορίζονται αποκλειστικώς και μόνον για την εκτέλεση των ανατεθειμένων, στον, καθηκόντων και την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και ότι, για τον λόγο αυτόν, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για επικοινωνία που δεν σχετίζεται με τα προαναφερόμενα καθήκοντα ή σκοπούς. Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σ' επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της.

13.4. Βία & Παρενόχληση. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτικές μηδενικής ανοχής για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας & Παρενόχλησης εντός της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4808/2021 και το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 61 του ΠΔ 80/2022 (ΚΑΕΔ) και πολιτικές για την διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας & παρενόχλησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4808/2021 και το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 62 του ΠΔ 80/2022 (ΚΑΕΔ).

Έχω λάβει γνώση τις πολιτικές της εταιρείας για απαγόρευσης παραβίασης, βίας και παρενόχλησης.

Με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 κυρώνεται η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη, την 21η Ιουνίου 2019,

14. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

14.1. Ο οφείλει να εκτελεί την εργασία του προσηκόντως και να ανταποκρίνεται προς το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και φήμης της εταιρείας. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται και να υπακούει πλήρως στις εντολές της Διεύθυνσης της εταιρείας και των λοιπών εντεταλμένων οργάνων της εταιρείας και να συνεργάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας.

14.2. Ο χωρίς πρόσθετη αμοιβή να παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνει η εταιρεία, ανεξάρτητα αν αυτά διεξάγονται εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας του.

14.3. Ο υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία του κατά τη συμφωνημένη ώρα έναρξής της και να αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του.

Απαγορεύεται στον η παραμονή στους χώρους της εταιρείας κατά τις ώρες του διαλλείματος, χωρίς ειδική άδεια της Διευθύνσεως.

Μετά τη λήξη της εργασίας δεν δικαιούται να βρίσκεται στους χώρους της εταιρείας χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς ειδική άδεια της Διοίκησης.

14.4. Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και θα υπογράφεται από τα δυο μέρη με υποχρέωση κοινοποίησης, της προς τούτο τροποποιηθείσας σύμβασης, στον το αργότερο εντός μιας εβδομάδος από την συντελεσθείσα μεταβολή των ουσιαστών όρων της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 Π.Δ. 80/2022.

14.5. Παράλληλη απασχόληση σε άλλον εργοδότη - Υποχρέωση τήρησης 11ώρης διακοπής μεταξύ βαρδιών

Ο δύναται να εργαστεί και σε 2ο εργοδότη, αφού ενημερώσει την εταιρεία για την 2^η παράλληλη απασχόληση και να τηρηθούν τα άρθρα 164 και 167 του Π.Δ. 80/2022 που αφορούν αφενός την υποχρέωση για ημερήσια ανάπαυση 11 ωρών το 24ωρο και αφετέρου τον μέσο όρο μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας 48 ωρών.

14.6 Ψηφιακή κάρτα εργασίας - Υποχρεώσεις εργαζομένου.

Ο υποχρεούται, δεδομένου ότι έχει τεθεί σε ισχύ το σύστημα της ψηφιακής κάρτας, εργασίας, κατά την προσέλευσή του στην εργασία, όπως και κατά την αποχώρησή του από αυτή, να καταχωρεί τον προσωπικό QR κωδικό και στην εφαρμογή Ergani Cardscanner mobile app, που τηρεί η επιχείρηση βάσει των κείμενων διατάξεων.

Ο υποχρεούται να καταχωρεί τη ψηφιακή κάρτα εργασίας σε κάθε έναρξη και λήξη (ή αποχώρηση) της εργασίας του, ή προσέλευση και αποχώρηση με φυσική παρουσία σε εγκατάσταση της εταιρείας, σε περίπτωση εκτός εγκατάστασης απασχόλησης.

Απαγορεύεται ρητά στον η παραβίαση των όρων χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως η ανακριβής και αναληθής καταχώρηση ώρας έναρξης ή λήξης του χρόνου διάρκειας της ημερήσιας εργασίας, η διάθεση αυτής (της κάρτας) σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και συμμετοχή (σύμπραξη) του σε ανάλογη ενέργεια άλλου εργαζομένου -συναδέλφου του.

Σε περίπτωση δόλιας αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημία που θα υποστεί η επιχείρηση για αυτό το λόγο καθώς και να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

Η κατά σύστημα μη σήμανση της κάρτας και γενικά η μη συμμόρφωση στο σύστημα της κάρτας αποτελεί σπουδαίο λόγο, για λήψη μέτρων εκ μέρους της εταιρείας.

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

15.1. Ο δηλώνει ότι έχει παράσχει ορθές πληροφορίες στην εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία (βιογραφικό, προσόντα, ιστορικό κλπ).

15.2. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του, αναφορικά με την παρούσα εργασιακή σχέση και εμπεριέχει όλα τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών στοιχεία που διαμορφώνουν το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας του.

15.3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή.

15.4. Ο δηλώνει ότι διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα, δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, δεσμεύεται δε από την υπογραφή της παρούσας, να ασκεί αποκλειστικά την εργασία του και να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την ανωτέρω ειδικότητα πρόσληψης στην εταιρεία.

15.5. Ο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της αντικαταστάσεώς του.

15.6. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επίσης εφαρμόζονται για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας.

15.7. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις παρέχουν το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να την καταγγείλουν.

15.8. Η παρούσα ατομική σύμβαση εργασίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα εργασιακή σχέση, είναι τα Δικαστήρια, στα οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας.

15.9. Κάθε τροποποίηση αυτής της σύμβασης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο και συνεπώς αποκλείεται η απόδειξη με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο.

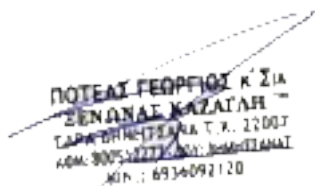
15.10. Οι όροι της παρούσας, ισχύουν, από την πρόσληψη ήτοι από .

Η παρούσα σύμβαση, πληρούσα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 69 -74 του Π.Δ. 80/2022, συντάχθηκε εις διπλούν, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα (1) όμοιο αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την εταιρεία
ΠΟΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο



Έλαβα το πρωτότυπο της παρούσης Σύμβασης εργασίας και τα προσαρτήματα αυτής.

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Ο